



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

LEI N.º 1241 de 05 de Agosto de 2009

LEI Nº 1241 de 05/08/09

PÚBLICADA em 05/08/09, no

Boletim Oficial, pág. 04

“Dispõe sobre a regulamentação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Carmo e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal do Carmo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica regulamentada, na estrutura do Poder Executivo de Carmo-RJ, na forma desta Lei, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Carmo - SMMAC, com a finalidade de planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de meio ambiente, em coordenação com os demais órgãos do Município.

Art. 2º - No exercício de sua competência, caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I - promover a defesa e garantir a conservação, recuperação e proteção do meio ambiente;

II - coordenar o sistema de gestão ambiental para execução da política de meio ambiente do Município;

III - licenciar atividades potencialmente poluidoras e modificadoras do meio ambiente;

IV - supervisionar e coordenar a política de educação ambiental no Município;

V - determinar a realização de auditorias ambientais em instalações e atividades potencialmente poluidoras;

VI - determinar a recuperação ambiental e o reflorestamento de áreas degradadas;

VII - estabelecer os padrões ambientais que terão vigor no território do Município;

VIII - determinar a realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);

IX - exercer o poder de polícia em relação a atividades causadoras de poluição atmosférica, hídrica, sonora e do solo, à mineração, ao desmatamento, aos resíduos tóxicos e impor multas, embargos, apreensões, restrições para o funcionamento, interdições, demolições e demais sanções administrativas estabelecidas em Lei;

X - decidir sobre os recursos impetrados em relação a sanções administrativas aplicadas;



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

XI - estabelecer a formação, o credenciamento e a atuação de voluntários de entidades da sociedade civil em atividades de apoio à fiscalização;

XII - propor a criação das unidades de conservação ambiental instituídas pelo Município, e implementar sua regulamentação e gerenciamento.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente terá a seguinte estrutura básica:

- I - Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- II - Fundo de Conservação Ambiental;
- III - Coordenadoria de Planejamento, Controle Ambiental e Educação Ambiental;
- IV - Coordenadoria de Recuperação Ambiental;
- V - Assessoria Jurídica;

Art. 4º - Fica criado o Fundo de Conservação Ambiental, o qual será gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º - O Fundo de Conservação Ambiental tem como objetivo o financiamento de:

- I - projetos de recuperação e restauração ambiental;
- II - prevenção de danos ao meio ambiente;
- III - educação ambiental.

§ 2º - Constituirão receitas do Fundo de Conservação Ambiental:

- I - multas próprias e participação em multas;
- II - tributos específicos;
- III - recursos captados em fontes específicas;
- IV - dotações orçamentárias.

Art. 5º - A Coordenadoria de Planejamento, Controle Ambiental e Educação Ambiental tem como atribuição e competência:

- I - Elaborar diagnósticos, acompanhar e monitorar a qualidade ambiental no Município e manter acervo documental técnico necessário às atividades da Secretaria;
- II - Elaborar propostas de normatização, planos diretores e de manejo de unidades de conservação ambiental, projetos de desenvolvimento sustentável e modelos de gestão ambiental;
- III - Desenvolver programas de educação ambiental e sinalização ecológica com a comunidade e a Secretaria Municipal de Educação, visando a promover a consciência ambiental da população.
- IV - Fiscalizar e licenciar projetos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente no Município, coibindo os abusos e adotando as providências cabíveis.



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Carmo

Art. 6º - Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a função de Coordenador de Planejamento e Controle Ambiental, a função de Assistente da Coordenadoria de Planejamento e Controle Ambiental, cujas atribuições serão desempenhadas por servidor público municipal efetivo, através de portaria de designação a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único: As atribuições e funções inerentes à função de Coordenador de Planejamento e Controle Ambiental encontram-se descritas nos incisos do artigo anterior. Ao Assistente da Coordenadoria de Planejamento e Controle Ambiental compete assistir e assessorar o Coordenador de Planejamento e Controle Ambiental no exercício de suas funções.

Art. 7º – compete a Coordenadoria de Recuperação Ambiental:

I - Elaborar e coordenar a execução de programas e projetos de recuperação da qualidade do meio ambiente no Município, com ênfase em projetos de reflorestamento, saneamento e despoluição;

II - Acompanhar a execução de programas de recuperação ambiental executados por outros órgãos do Poder Público e da iniciativa privada.

Art. 8º - Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a função de Coordenador de Recuperação Ambiental e a função de Assistente da Coordenadoria de Recuperação Ambiental, cujas funções e atribuições serão desempenhadas por servidor público municipal efetivo, através de portaria de designação a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único: As atribuições e funções inerentes ao cargo de Coordenador de Recuperação Ambiental encontram-se descritas nos incisos do artigo anterior. Ao Assistente da Coordenadoria de Recuperação Ambiental compete assistir e assessorar o Coordenador de Recuperação Ambiental no exercício de suas funções.

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente dará apoio administrativo e técnico ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Carlos Emanuel Ferreira Braz
Prefeito